

Servitù di pubblico passaggio sotto i portici

Domanda :

La servitù di pubblico passaggio sotto i portici (spesso di edifici storici) viene frequentemente contestata, anche quando si è formata per usucapione. Il Servizio Patrimonio rinvia la competenza all'Ufficio Edilizia, suggerendo di predisporre un provvedimento generale che definisca la costituzione della servitù per tutti i portici. Come si inquadra giuridicamente la fattispecie e qual è il procedimento più corretto da adottare?

Risposta:

Inquadramento giuridico: le servitù di uso pubblico nell'ambito del CUP

La servitù di pubblico passaggio è una fattispecie autonoma rispetto alla ordinaria occupazione di suolo pubblico, ma non è estranea all'ambito applicativo del CUP. L'art. 825 c.c. stabilisce che le aree private gravate da servitù di uso pubblico siano soggette al regime del demanio pubblico ogni volta che il diritto reale è costituito per il conseguimento di fini di pubblico interesse. Ne consegue che le occupazioni realizzate su tali aree — i portici ne sono l'esempio più emblematico — devono essere regolate e assoggettate al CUP esattamente come quelle su aree demaniali.

Il Dipartimento delle Finanze aveva sostenuto, sulla base del mancato richiamo espresso nel comma 816 L. 160/2019, l'esclusione di queste aree dal presupposto impositivo. Tale interpretazione non è condivisibile: il silenzio del legislatore non equivale a esclusione, bensì a inclusione pacifica nel regime già previsto per le aree demaniali e del patrimonio indisponibile. Escluderle produrrebbe peraltro una evidente disparità di trattamento tra operatori

economici che operano a pochi metri di distanza, gli uni su suolo pubblico e gli altri sotto un portico privato ad uso pubblico.

I Comuni fanno bene, quindi, a disciplinare nel proprio regolamento CUP la riscossione del canone anche per le occupazioni su aree private ad uso pubblico, con la possibilità di prevedere regimi tariffari differenziati.

Procedimento consigliato:

- ricognizione sistematica dei portici del territorio comunale, verificando per ciascuno l'esistenza di un titolo formale o la sussistenza dei presupposti per *dicatio ad patriam* o *usucapione*;
- deliberazione di Giunta o Consiglio Comunale che formalizzi la classificazione dei portici assoggettati a servitù, sulla base di perizie tecniche e pareri legali;
- inserimento nel regolamento CUP della disciplina specifica per le occupazioni su aree private ad uso pubblico, con eventuale previsione di tariffe differenziate;
- nei casi contestati, accertamento giudiziario tramite azione di mero accertamento.

La competenza è trasversale: Ufficio Patrimonio (coordinamento), Ufficio Edilizia (quadro storico-urbanistico), Polizia Locale (rilievo delle situazioni di fatto) e Ufficio Entrate (gestione del canone). L'adozione di un provvedimento generale ricognitivo è la scelta più corretta: fornisce certezza giuridica, semplifica la gestione ordinaria e pone le basi per un recupero sistematico del CUP sulle occupazioni sotto i portici.